

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5080/2542

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจิตร บุญยะโ
ตระ กับพวก

นาง เตือนใจ วิริยฑูรย์ กับพวก ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713
ป.วิ.พ. มาตรา 27

ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก โดยผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้าน แต่ต่อมาได้ถอนคำคัดค้านไปแล้ว การที่ผู้ร้องที่ 1 ได้ขอถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะตัวผู้ร้องที่ 1 ไม่มีผลให้คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเดิมของผู้ร้องที่ 2 กลับเป็นคำร้องขอใหม่ขึ้นมาแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะดำเนินการไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้องที่ 2 เพื่อวินิจฉัยว่าสมควรตั้งให้ผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ต่อไป ที่ศาลชั้นต้นไม่ประกาศหนังสือพิมพ์หรือแจ้งให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอีก จึงเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาที่ชอบแล้ว ไม่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบที่ผู้คัดค้านทั้งสองจะขอให้เพิกถอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ได้

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของนายบรรจง บุญยะโหดระ ผู้ตาย ผู้คัดค้านทั้งสองได้ยื่นคำร้องคัดค้าน แต่ต่อมา

สามารถตกลงกันได้โดยผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้าน ศาลชั้นต้น
อนุญาต และต่อมาผู้ร้องที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะ
ส่วนของผู้ร้องที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต แล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้
จัดการมรดกของนายบรรจง บุญยะโหดระ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งสองมีสาเหตุขัดแย้งกับผู้ร้องที่
2 เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินมรดก แต่ถ้าหากผู้ร้องที่ 1 ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกด้วยแล้ว
จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกแก่ทายาท ผู้คัดค้านทั้งสองจึง
ได้ถอนคำคัดค้านและยินยอมให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน แต่ต่อมาผู้
ร้องที่ 1 ถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากผู้คัดค้านทั้งสองได้ถอนคำ
คัดค้านดังกล่าวโดยผู้คัดค้านทั้งสองไม่ทราบว่าผู้ร้องที่ 1 จะถอนคำร้องขอ เท่ากับผู้
ร้องที่ 2 เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ถือว่าเป็นการ
ร้องขอใหม่เข้ามาในคดีศาลจะต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่ทายาทและประกาศ
หนังสือพิมพ์ใหม่เพื่อให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน แต่ศาลมิได้ดำเนินการ
พิจารณาดังกล่าวหากมีการส่งสำเนาคำร้องและประกาศหนังสือพิมพ์ใหม่ ผู้คัดค้านทั้ง
สองก็จะยื่นคำคัดค้านเพราะผู้ร้องที่ 2 ไม่เหมาะสม การดำเนินการพิจารณาของ
ศาลจึงเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 27ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบแล้วดำเนินการ
พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งว่า การดำเนินการพิจารณาของศาลชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่
เป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองว่าศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยผิดระเบียบ อันเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านทั้งสองขอให้เพิกถอนได้หรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 ได้เริ่มคดีโดยร่วมกันยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้าน แต่ภายหลังผู้คัดค้านทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้านไปแล้ว การที่ต่อมาผู้ร้องที่ 1 ได้ขอถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะตัวผู้ร้องที่ 1 ไม่มีผลให้คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเดิมของผู้ร้องที่ 2 กลับเป็นคำร้องขอใหม่ขึ้นมาแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้องที่ 2 เพื่อวินิจฉัยว่าสมควรตั้งให้ผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ นั้น จึงไม่จำเป็นต้องประกาศหนังสือพิมพ์หรือแจ้งให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอีกการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่กระทำมาจึงชอบแล้ว ไม่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบที่ผู้คัดค้านทั้งสองจะขอให้เพิกถอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสองมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-วิเทพ ศิริพากย์-สุทิน ปัทมราชวิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น